

1519299-15.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233650/2022 - 73º D.P. JACANA, 27016052 - 73º D.P.

JACANA, 2233650 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN GIOVANI SILVA CASTRO

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519299-15.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519299-15.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233650/2022 - 73º D.P. JACANA, 27016052 - 73º D.P.

JACANA, 2233650 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN GIOVANI SILVA CASTRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

RENAN GIOVANI SILVA CASTRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado de, no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 15h42m, na Avenida Michihisa Murata, altura do nº 227, Freguesia do Ó, Capital, SP, adquirir e trazer consigo, para a entrega ao consumo de terceiros, 27 porções de maconha, pesando 76,3g, 58 pedras de crack, pesando aproximadamente

10,5g, e 78 eppendorfs de cocaína, pesando aproximadamente 49,1g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 17 e laudo de constatação de fls. 30/33).

O acusado foi preso em flagrante. Em audiência de custódia sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva por decisão datada de 26 de agosto de 2022 (fls. 46/49).

Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, sendo a denúncia recebida em 06 de setembro de 2022 (fls. 72/74).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o Ministério Público a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento de causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena, substituição de pena por restritiva de direitos e recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

No mérito, a pretensão penal é procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão (fl. 17), pelo laudo de constatação preliminar de fls. 30/33 e, especialmente, pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 79/81), que atesta a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A autoria é incontroversa e recai sobre o acusado.

Interrogado em Juízo, o réu confessa a prática delitiva, nos termos imputados na denúncia.

Sua confissão foi corroborada pelas demais provas orais colhidas em audiência.

Os policiais militares inquiridos como testemunhas relatam, de maneira absolutamente coincidente, as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do réu.

Segundo as testemunhas, no dia dos fatos realizavam patrulhamento no local descrito na denúncia, e quando ingressaram em uma viela, puderam avistar o réu manuseando um objeto, próximo a um veículo. Quando o réu notou a aproximação policial, tentou empreender fuga e arremessou uma pochete que trazia consigo. Relatam as testemunhas que, na primeira tentativa, o objeto arremessado caiu na própria via pública, e o réu novamente arremessou a pochete para o interior de uma residência. O réu foi abordado pelos policiais e trazia consigo poucas porções de entorpecentes e uma quantia em dinheiro, em notas trocadas. Após a abordagem e buscas pessoais no réu, localizaram a pochete por ele dispensada. No interior dessa pochete, havia inúmeras porções de entorpecentes. Prenderam o réu em flagrante e conduziram-no à Delegacia de Polícia. Afirmam que, antes da abordagem, uma pessoa teria tentado sinalizar o ingresso da polícia militar na viela. O réu estava sozinho, manuseando as porções de drogas, e não havia outras pessoas a quem se pudesse, também, atribuir a traficância no local. Não conheciam o réu anteriormente.

Essas foram as provas produzidas, as quais são suficientes para a condenação do acusado. E não há dúvidas, ante o quadro probatório formado, quanto à autoria delitiva do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em relação à abordagem, respeitados os argumentos defensivos, verifico que ocorrera de maneira legítima, destacando-se que os policiais foram expressamente e mais de

uma vez durante a inquirição questionados sobre essas circunstâncias. Ao serem questionados, os policiais foram uníssomos ao afirmarem que a fundada suspeita foi concretamente gerada pela postura do acusado, que arremessou uma pochete que trazia consigo, visando livrar-se, portanto, do objeto que, após, constatou-se ser o corpo de delito.

Consigna-se, por oportuno, que inexistiu motivo para que os depoimentos dos policiais militares sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam o réu anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia e com a prova documental juntada nos autos.

Pondero que, no caso concreto, a confissão do réu integralmente dos fatos descritos na denúncia, versão essa que restou corroborada pelos relatos das testemunhas inquiridas, tornam irrelevante qualquer questionamento sobre a existência ou não das gravações feitas no dia dos fatos pelas bodycams dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

Resta incontroversa a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância, que foi demonstrada pela quantidade e forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos, de variadas espécies, todos separados em porções individuais e prontos para a venda, além da apreensão de quantia em dinheiro com o acusado.

Considero, nesse contexto, suficientemente demonstradas, a despeito do narrativa do acusado, a materialidade e a autoria delitivas do crime descrito na denúncia, sendo de rigor sua condenação pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, a quantidade e natureza das drogas não justificam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06. Ainda, as circunstâncias judiciais do art. 59, CP, não são desfavoráveis ao réu. Fixo a pena-base, portanto, no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da reincidência (fls. 36 - processo 1501237-91.2021, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 28/09/20). Presente, por outro lado, a atenuante da confissão espontânea, realizada na acepção da Súm. 630, STJ. Compenso as circunstâncias (STJ, Tema 585, REsp. Repetitivo 1.341.370-MT) e mantenho a pena no mínimo legal.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento de pena. Comprovadamente reincidente, inaplicável o redutor pretendido pela defesa. Afastado o redutor, torno a pena em definitivo em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Fixo os dias-multa no mínimo legal, ante a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto, ante a reincidência do réu, que comete crime durante cumprimento de pena em regime aberto anterior, respondendo ainda a outros dois delitos, um deles com recebimento de denúncia pela prática, em tese, de homicídio qualificado, em trâmite perante a 2ª Vara do Júri da Capital, a reforçar a necessidade de fixação do regime mais afilitivo.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do réu, de forma que caberá ao Juízo da Execução a avaliação de benefícios relativos à detração e progressão de regime, sem prejuízo da imediata expedição de Guia de Recolhimento Provisória, na hipótese de interposição de recurso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu RENAN GIOVANI SILVA CASTRO às penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Mantenho a prisão preventiva do acusado, uma vez que imprescindível à garantia da ordem pública, ante a reincidência e outros dois processos em curso, um deles por homicídio qualificado, nos termos da fundamentação exposta em relação ao regime de pena, a reforçar a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar, compatível com a regime de pena estabelecido na presente condenação.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, dos objetos e quantias relacionados no auto de exibição e apreensão. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das

providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do art. 32 da Lei 11.343/06.

Em caso de recurso, expeça-se a Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-a à VEC competente por mensagem eletrônica.

Oficie-se à VEC responsável pelo cumprimento de pena em regime aberto, informando da presente (fls. 35 - 4ª VEC - 0007974-67.2020.8.26.0542).

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA